

Thème 2 : Les administrations centrales et territoriales

-> Nous sommes en France dans le cadre des institutions admin et un Etat unitaire

Au lendemain de la RF, on prend cs que la centralisation était porteuse de défauts (éloignement, lourdeur). Il allait falloir répartir un certain nombre d'admin sur le territoire. Placer les admin centrales au niveau local.

Dès lors qu'on a eu des rois qui voulaient le pouv, il a fallu mettre en place des admin pour faciliter son exercice (ex: ancêtre de la Cour des comptes, ...)

Cette admin centrale, issue de la RF, trouve ses racines dans l'AR et au M-A des rois centralisateurs.

Un Etat de la taille de la Fr peut très bien fonctionner avec admin centrale mais il n peut pas fonctionner sans admin locales sur le territoire (admin déconcentrées).

I-L'administration centrale

Se trouve quasi-systématiquement au sein de la capitale, il y en a en dehors de Paris (ex: certaines admin demandent extrait de casier judiciaire, à Rennes (délocalisation)). Elle dispose d'une compétence nationale.

L'admin centrale est aussi une admin au sommet d'une hiérarchie admin (principe de subordination). Il y a diff catégories d'institutions "admin" centrales :

- **institutions d'impulsion/direction** (les + importantes)
- **institutions admin centralisées dites "de contrôle"** (ex: les corps d'inspection (INP,IGF))
- **institutions admin centralisées dites "de consultation"** (ex: le Conseil d'Etat chargé de rédiger des rapports et rendre son avis sur tous les projets de loi ; le Comité Consultatif National d'éthique)

Quelques institutions admin centralisées d'impulsion et de direction : les plus grandes => institution présidentielle et institution gouvernementale

1. La présidence de la République (institution présidentielle)

Pour exercer ses compétences admin, l'administration est composée de plusieurs centaines de pers .

Le secrétaire général de l'Élysée = chef cette admin, il aide le Président

Il y a aussi une admin militaire qui aide le Président -> Etat major particulier (aide aux décisions militaires)

Quelles sont ses principales taches admin ?

*pouv de nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat (l'essentielle se fonde sur l'**art 13 de la Constit**), ces dernières années il a subi des évolutions (2008 grosse révision

constit où nomination peut être contrarié par le Parlement ; depuis années 2020 un revirement de jurisprudence de la part du Conseil d'Etat, il s'est reconnu compétent pour invalider des nominations en cas d'erreur manifeste (ex: début de mandat Macron nomme consul à Los Angeles pas bilingue)

*l'exercice du pouv réglementaire, en France il y a un pouvoir réglementaire de droit commun (1er Ministre), pouv réglementaire aussi reconnu au Président notamment avec signature d'ordonnances et décrets (plupart pris en Conseil des ministres)

Règlement = acte juridique de portée générale

2. L'administration gouvernementale

Elle est divisée en plusieurs admin (ex: Admin du 1er Ministre à Matignon), renforcement de la fonction présidentielle sous la Ve République => changement d'application mais n'a pas entamé les fonctions admin du 1er Ministre (nomination avec **art 21 de la Constit** ; autorité réglementaire de droit commun avec signature de décret d'application ; admin pléthorique (plusieurs centaines de pers divisées en plusieurs services, arbitrages effectués par les ministres).....).

Le nombre de ministres n'est pas fixé à l'avance même si tendance à diminution, la physionomie et le nombre ont évolué (présence de f). Il y a une hiérarchie gouvernementale (il n'y a pas que des ministres, cf droit constit), les fonctions importantes leur sont pourtant confié (ex: Justice...) => témoin des priorités de l'Etat (ministre ou secrétaire d'Etat).

On a désormais l'habitude de qualifier les Ministres en fonction de leur situation géographique (ex : place Boveau, Quai d'Orsay, rue de Grenelle, Valois, Bercy...). Si les directeurs de cabinet change, l'immense majorité du personnel travaillant dans les ministères y restent.

II-L'administration déconcentrée/territoriale de l'Etat

La déconcentration depuis la RF existait déjà sous l'AR (représentants locaux). Deux citations permettent de comprendre la notion.

Louis Napoleon Bonaparte : « **On peut gouverner de loins mais on administre bien que de près** » (insiste sur l'idée de proximité pour s'adapter au territoire)

Odillon Barrot : « **Avec la déconcentration s'est le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche** » (idée de contrôle et distance)

Loi de 1992 et la Charte de la déconcentration (2015) => 2 fondements juridiques
Les racines modernes trouvent leurs racines sous le Consulat et l'Empire (1799-1804) (ex: corps préfectoral mis en place en 1800)

Déconcentration = processus par lequel l'Etat va découper son territoire en circonscription admin afin d'y nommer des représentants chargés d'appliquer les décisions prises au niveau central

Le découpage est un acte d'ordre cartographique qui passe par des actes juridiques, tantôt dans la loi et tantôt dans des décrets. Le dernier grand découpage s'est fait en 2015 sous le gouv d'E.Valse

Les premières circonscription découpées sont les communes et départements après la RF et les régions dans les années 60. Le législateur révolutionnaire a pris en compte dans le découpage les paroisses. C'est ce qui explique qu'il y est beaucoup de commune car prise en compte de cette réalité sociologique.

Au lendemain de la RF, on était à peu près à 42 000 communes, ajd on est à moins de 40 000

Le deuxième découpage de la France en département a été une logique d'efficacité, il fallait au dessus des communes une autorité dérivée de l'Etat. À cheval en une journée pouvoir aller du entre à toutes les extrémités. On a veillé avec les départements a divisé les anciennes provinces (une id locale qui voudrait proclamer son indépendance).

Il y a eu d'autres découpages depuis comme les régions, les académies scolaires...

Afin de découper son territoire en circonscription admin, il s'agit de simples subdivisions et contrairement à la décentralisation, ces circonscriptions n'ont pas de personnalité juridique. Assurer le quadrillage de l'Etat qui va placer à l'intérieur des subdivisions des admin locales de l'Etat afin d'y nommer des représentants chargés d'appliquer les décisions du pouv central.

Représentants : présences d'indi nommés par l'Etat (≠ élus) et peuvent être facilement révoquer par le pouv exécutif (astreint à la loyauté...)

=> assurer l'émission d'admin que l'Etat leur a conféré (ex: préfets avec un rôle essentiellement sécuritaire et droit des étrangers)

Tous les départements ajd sont divisés en arrondissement (ex: zone aixoise représente un des arrondissements avec sous-préfecture).

Régions découpées pour des raisons liées à l'efficacité éco de l'Etat. Des préfets de région ont été mis en place

Quelque soit le niveau de déconcentration, les maires de communes ont une double casquette : à l'origine ils sont nommés par l'Etat pour effectuer des fonctions étatiques mais tout en étant élu, dans le cadre de la décentralisation ils ont conservé un rôle de décentralisation de l'Etat (officiers d'état civil, naissances, mariages...). En tant que représentant de l'Etat qui refuserait certaines missions, ils peuvent être révoqués par le Conseil des ministres (refus du mariage gay...).

-> maires, préfets et recteurs garden quand même une certaine autonomie dans le cas d'organisation des élections, célébration de mariage, titre de séjours...